

VRCHNÍMU STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ V PRAZE

k doplnění dohledové věci sp. zn. 1 VZN 1678/2026 a k přezkoumání navazujících vyřízení MSZ v Praze

V Ospělově dne 28. srpna 2026

PODATEL	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
DOHLEDOVÁ VĚC	VSZ v Praze sp. zn. 1 VZN 1678/2026
NAPADENÉ VYŘÍZENÍ	MSZ v Praze ze dne 27. 8. 2026, č. j. 3 KZN 974/2026-100
SOUVISEJÍCÍ VYŘÍZENÍ	MSZ v Praze ze dne 20. 8. 2026, č. j. 2 KZN 55/2025-136; MSZ v Praze ze dne 24. 8. 2026, č. j. 2 KZN 683/2026-31
SOUVISEJÍCÍ PODÁNÍ	stížnost podle § 16a InfZ ze dne 31. 7. 2026 k žádostem z 8. a 13. 7. 2026; výzva MSZ ze dne 27. 7. 2026 ve sp. zn. 3 KZN 197/2026

MIMOŘÁDNĚ NALÉHAVÉ DOPLNĚNÍ DOHLEDU A ŽÁDOST O SPOLEČNÉ PŘEZKOUMÁNÍ

JÁDRO PODÁNÍ: nejde o další izolovanou stížnost. Nové listiny potvrzují, že MSZ v Praze rozdělilo původně související podání do několika větví, přičemž není dosud transparentně doloženo, pod jakými spisovými značkami jsou všechny přezkumy vedeny, jaké listiny jednotlivé větve skutečně obsahovaly a kdo přezkoumal jednotlivé skutkové okruhy.

I. Procesní účel a přesné vymezení

Toto podání doplňuje již vedenou dohledovou věc VSZ v Praze sp. zn. 1 VZN 1678/2026. Současně žádá o společné posouzení nového vyrozumění MSZ v Praze ze dne 27. 8. 2026, č. j. 3 KZN 974/2026-100, s vyřízeními ze dne 20. 8. 2026, č. j. 2 KZN 55/2025-136, a ze dne 24. 8. 2026, č. j. 2 KZN 683/2026-31, jakož i s dosud nevyřízenou stížností na postup při vyřizování žádostí o informace ze dne 31. 7. 2026.

Podatel nežádá, aby VSZ nahrazovalo soudy, rozhodovalo o vině konkrétních osob nebo znovu přezkoumávalo pravomocné trestní rozsudky. Žádá ověřit něco užšího a procesně přezkoumatelného: zda byly jednotlivé trestní podněty a jejich důkazní přílohy po rozdělení mezi více článků soustavy skutečně evidovány, předány a věcně posouzeny v úplném rozsahu, a zda lze z úřední evidence zjistit, který orgán, pod jakou značkou, vůči kterému skutku a osobě provedl jaké konkrétní úkony.

II. Nové vyrozumění 3 KZN 974/2026-100 a jeho význam

Napadené vyrozumění MSZ ze dne 27. 8. 2026 se týká přezkumu vyřízení OSZ pro Prahu 4 ve věci 1 ZN 320/2026-11. MSZ v něm současně potvrzuje, že OSZ pro Prahu 4 nebylo postoupeno celé široce pojaté podání, nýbrž pouze jeho část vztahující se k osobám ze státního zastupitelství, zejména k osobám spojovaným s VSZ v Praze a JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph.D.

Tato okolnost je podstatná. Jestliže dílčí článek obdržel pouze část původního skutkového a důkazního celku, závěr o nedostatku individualizace konkrétních skutků lze hodnotit pouze po ověření, které

historické podklady a přílohy mu skutečně byly předány. V opačném případě hrozí, že nedostatek vytvořený rozdělením podání je zpětně použit jako důvod, proč dílčí větev nemůže být věcně prověřena.

Vyrozumění navíc v úvodu označuje podání ze dne 2. 7. 2026 jako doručené dne 2. 7. 2025. Podatel z této zjevné časové nesrovnalosti bez dalšího nedovozuje nezákonnost; vzhledem k současným sporům o evidenční návaznost však žádá ověřit, zda jde výlučně o písarskou chybu bez dopadu na zařazení listiny.

III. Rozpor mezi vyřízeními 17. 6. a 24. 8. 2026

MSZ dne 17. 6. 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-18, výslovně dovodilo, že podáním ze dne 15. 6. 2026 podatel nesouhlasí s postupem NCOZ a požaduje jeho přezkoumání příslušným státním zástupcem. Podání včetně příloh proto předalo vlastnímu úseku kriminality speciálních subjektů.

Dne 24. 8. 2026 však tento úsek pod č. j. 2 KZN 683/2026-31 uzavřel, že působnost státního zastupitelství není dána, a tytéž podklady vrátil s poukazem na jejich původní adresáty. Toto vyřízení bylo dne 25. 8. 2026 napadeno u VSZ v Praze. Jde o konkrétní příklad, kdy totožné podání bylo uvnitř téhož MSZ nejprve kvalifikováno jako žádost o přezkum NCOZ a následně bylo vráceno bez zřejmého popisu věcných přezkumných úkonů.

IV. Spis 2 KZN 55/2025: rok 2025 musí být evidenčně vysvětlen

Vyrozumění MSZ ze dne 20. 8. 2026, č. j. 2 KZN 55/2025-136, samo uvádí, že MSZ dne 13. 5. 2026 prostřednictvím NSZ obdrželo podání datované 25. 4. 2026 a že dále vyřizovalo řadu podání z května, června a července 2026. Přesto je tato větev vedena ve spise roku 2025.

Podatel netvrdí, že rok 2025 ve spisové značce sám o sobě prokazuje nezákonnost. Požaduje však, aby VSZ postavilo najisto, kdy a proč byl spis 2 KZN 55/2025 založen, jaký byl jeho původní předmět, jaké listiny obsahoval před připojením podání roku 2026 a jak přesně souvisí s 6 NZN 1737/2026 a 3 KZN 197/2026. Právě tato otázka se později ukázala jako prakticky důležitá, neboť v listinách se objevilo i označení 2 KZN 55/2026.

V. Samostatná stížnost z 31. 7. 2026 - neplést s odvoláním

Dne 31. 7. 2026 podatel podal samostatnou stížnost podle § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., určenou VSZ v Praze prostřednictvím MSZ v Praze. Stížnost byla doručena MSZ v Praze datovou zprávou ID 1741892404 dne 31. 7. 2026.

Tato stížnost se týkala dvou konkrétních nevyřízených žádostí. Žádostí doručenou MSZ dne 8. 7. 2026 bylo požadováno sdělit spisovou značku nebo číslo jednacích přezkumů vyrozumění OSZ pro Prahu 4 ze dne 26. 6. 2026, č. j. 1 ZN 320/2026-11, a přezkumu vedeného podle vyrozumění MSZ ze dne 11. 6. 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-12. Doplnující žádostí doručenou dne 13. 7. 2026 bylo požadováno sdělit spisovou značku či číslo jednacích přezkumů nebo přezkumů vedených podle vyrozumění MSZ ze dne 17. 6. 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-18.

Stížnost z 31. 7. 2026 je samostatný procesní prostředek. Není totožná s odvoláním ze stejného dne proti rozhodnutí MSZ č. j. Sin 48/2026-12.

VI. Odvolání z 31. 7. 2026 však tutéž nečinnost VSZ výslovně připomnělo

V samostatném odvolání ze dne 31. 7. 2026 proti rozhodnutí MSZ ze dne 30. 7. 2026, č. j. Sin 48/2026-12, podatel mimo jiné výslovně namítl, že MSZ se dosud zákonným způsobem nevypořádalo s dřívějšími žádostmi o vydání spisových značek konkrétně označených přezkumů doručenými dne 8. 7. a 13. 7. 2026.

Uvedl, že u těchto jednoduchých evidenčních údajů marně uplynuly zákonné lhůty, zatímco pozdější žádost ze dne 26. 7. byla odmítnuta během tří dnů.

VSZ v Praze tedy o této nečinnosti nejpozději při rozhodování o odvolání prokazatelně vědělo. Rozhodnutím ze dne 17. 8. 2026, č. j. SIN 233/2026-9, odvolání zamítlo, avšak současně v odůvodnění samo popsalo, že podatel činil žádosti o sdělení spisových značek, a reprodukovalo kontrolní účel žádosti jako snahu ověřit, co orgán přijal, zařadil a předal a zda se při předávání mezi jednotlivými články soustavy některé podklady neztratily.

Tato skutečnost se nyní nepředkládá k novému přezkumu pravomocného informačního rozhodnutí. Předkládá se jako důkaz, že VSZ bylo o problému spisové a předávací stopy prokazatelně informováno a samo jej ve svém rozhodnutí popsalo.

VII. Výzva ze dne 27. 7. 2026 zůstává věcně nevypořádána

Samostatnou výzvou MSZ v Praze ze dne 27. 7. 2026 ve spisu 3 KZN 197/2026 podatel reagoval na vrácení části podání z MSZ v Brně. Žádal, aby MSZ vrácenou věc převzalo a věcně vyřídilo, nebo aby při trvajícím nesouhlasu zajistilo rozhodnutí sporu o příslušnost podle § 12a odst. 1 zákona o státním zastupitelství. Současně žádal sjednotit úplný spisový základ a sdělit, pod jakou značkou a u kterého útvaru je vedena vrácená část i větev předaná úseku kriminality speciálních subjektů.

Výzva výslovně vycházela ze zjištění VSZ ze dne 23. 7. 2026, č. j. 1 VZN 1678/2026-70, že spis 3 KZN 197/2026 neobsahoval sdělení NSZ č. j. 6 NZN 1737/2026-32 ani podání ze dnů 25. 4., 8. 5. a 12. 5. 2026. K 27. 8. 2026 podatel nemá věcnou odpověď, která by konkrétní požadavky výzvy ze dne 27. 7. vypořádala.

VIII. Trestní podněty byly obsahově širší než spor o metodiku THC

Pro posouzení otázky individualizace je důležité nevycházet pouze z jedné dílčí větve. Historické podněty od roku 2010 označovaly konkrétní zásahy, osoby, rozhodnutí, znalecké podklady a tvrzené následky. Trestní oznámení odborné společnosti Konopí je lék, o. s., ze dne 6. 9. 2010 spojovalo policejní zásah s podezřeními podle § 329, § 181 a § 357 trestního zákoníku; navazující dodatek skutkově otevřel otázku nepravdivého znaleckého podkladu podle § 346 a maření spravedlnosti. Dne 11. 5. 2011 tři zřizovatelé Edukativní konopné kliniky spojili pokračující postup orgánů s tvrzenými těžkými újmami na zdraví, úmrtími označených osob a rizikem dalších následků.

V roce 2016 byl podnět rozšířen vůči soudcům vrcholných soudů a v roce 2025 vznikla samostatná větev týkající se odpovědných osob Ministerstva zdravotnictví. Od dubna 2026 byly znovu podávány stížnosti na dlouhodobou nečinnost NCOZ a žádosti o doložení, zda byly jednotlivé skutky skutečně prověřeny. Uvedené kvalifikace jsou tvrzeními oznamovatelů, nikoli hotovým závěrem o vině.

Procesní otázka proto zní: který orgán, pod jakou značkou, vůči kterému skutku a osobě provedl jaké úkony, z jakých důkazů a s jakým přezkoumatelným výsledkem. Právě tuto evidenční a důkazní stopu podatel dosud postrádá.

IX. Konkrétní návrhy opatření VSZ

Založit toto podání do dohledového spisu 1 VZN 1678/2026 a posoudit je společně s žádostmi o přezkum vyřízení 2 KZN 55/2025-136 a 2 KZN 683/2026-31.

Přezkoumat úroveň a účinnost dohledu MSZ vyjádřeného ve vyrozmění ze dne 27. 8. 2026, č. j. 3 KZN 974/2026-100, zejména z hlediska úplnosti spisového podkladu a rozsahu předaného OSZ pro Prahu 4.

Vyžádat úplné spisy a evidenční obaly relevantních větví a sestavit ověřitelnou mapu návaznosti mezi 6 NZN 1737/2026, 3 KZN 197/2026, 2 KZN 55/2025, 2 KZN 683/2026, 3 KZN 974/2026 a 1 ZN 320/2026.

Postavit najisto, proč jsou podání z roku 2026 vedena ve spise 2 KZN 55/2025 a zda je označení 2 KZN 55/2026 samostatnou věcí, chybou v označení nebo jinou evidenční stopou.

V rámci samostatné stížnosti podle § 16a InfZ ze dne 31. 7. 2026 rozhodnout o nevyřízení žádostí z 8. a 13. 7. 2026 a přikázat MSZ poskytnout požadované spisové značky nebo o žádostech zákonným způsobem rozhodnout.

Ověřit z informačního spisu, pod jakou značkou byla stížnost ze dne 31. 7. 2026 u VSZ zaevidována a jaký je její současný procesní stav; nezaměňovat ji s odvoláním ze stejného dne proti Sin 48/2026-12.

Ověřit, jak MSZ naložilo s výzvou ze dne 27. 7. 2026 a zda po vrácení části věci z Brna převzalo věcnou odpovědnost, nebo zda byl kompetenční spor předložen k rozhodnutí.

U jednotlivých historických skutkových okruhů označit spis, orgán, základní prověřovací úkony a procesní výsledek; nelze-li takovou stopu doložit, uvést tuto skutečnost výslovně.

Vyrozumět podatele odděleně o výsledku přezkumu podle zákona o státním zastupitelství a o výsledku samostatné stížnosti podle informačního zákona.

X. Závěr

Nové listiny nevytvářejí nový skutkový příběh. Naopak zpřesňují již doložený problém: jedno související podání bylo rozděleno do více větví, některé spisy podle samotného VSZ neobsahovaly všechny rozhodující listiny, jednotlivé větve byly následně vyřizovány různými způsoby a ani po žádostech z 8. a 13. 7. 2026 nejsou transparentně doloženy všechny spisové značky přezkumů.

Podatel proto nežadá další obecné ujištění, že podání byla „vyřízena“. Žádá ověřitelnou procesní stopu a společné posouzení nových vyřízení tak, aby bylo možné zjistit, zda byly jednotlivé skutky a důkazy skutečně prověřeny v úplném rozsahu.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

Přílohy

- MSZ v Praze ze dne 27. 8. 2026, č. j. 3 KZN 974/2026-100.
- Výzva MSZ v Praze k bezodkladnému věcnému postupu ze dne 27. 7. 2026, sp. zn. 3 KZN 197/2026

Spisy u VSZ v Praze

MSZ v Praze ze dne 20. 8. 2026, č. j. 2 KZN 55/2025-136.

MSZ v Praze ze dne 24. 8. 2026, č. j. 2 KZN 683/2026-31.

Žádost VSZ v Praze o přezkoumání vyřízení 2 KZN 683/2026-31 ze dne 25. 8. 2026.

Žádost VSZ v Praze o přezkoumání vyřízení 2 KZN 55/2025-136 ze dne 24. 8. 2026.

MSZ v Praze ze dne 11. 6. 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-12.

MSZ v Praze ze dne 17. 6. 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-18.

Stížnost podle § 16a InfZ ze dne 31. 7. 2026, určená VSZ v Praze prostřednictvím MSZ v Praze, ve věci nevyřízení žádostí ze dnů 8. a 13. 7. 2026 o sdělení spisových značek přezkumu (doručení stížnosti MSZ v Praze dne 31. 7. 2026 - datová zpráva ID 1741892404).

Rozhodnutí VSZ v Praze ze dne 17. 8. 2026, č. j. SIN 233/2026-9 - jako důkaz vědomosti VSZ o sporu o úplnost spisové a předávací stopy, nikoli jako předmět nového informačního odvolání ze dne 31. 7. 2026 proti rozhodnutí MSZ v Praze ze dne 30. 7. 2026, č. j. Sin 48/2026-12 - v části, v níž byla výslovně připomenuta nečinnost u žádostí z 8. a 13. 7. 2026.